رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٤٧٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٩١٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٠/٥/١٤٤٣هـ

الموضوعات

تقاعد - عسكري - معاش تقاعدي - عجز صحي - العجز الجزئي أثناء العمل أو بسببه - الإصابة في الخطوط الأمامية - اعتبار الإصابة بسبب العمل - عيب مخالفة النظم واللوائح - الإصابة بسبب العمليات الحربية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا المتضمن اعتبار إصابته إصابة عمل - استناد المدعي إلى أن إصابته بسبب العمليات الحربية - تضمن النظام التفرقة في تسوية معاش العسكريين المصابين بعجز جزئي أو كلي فيما إذا كانت الإصابة بسبب العمل أو بسبب العمليات الحربية - الثابت أن المدعي أصيب في الخطوط الأمامية داخل الحدود اليمنية، وترتب على إصابته نسبة عجز جزئي؛ مما تكون إصابته بسبب العمليات الحربية - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- المادتان (١٧، ١٨) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي بصحيفة دعوى جاء بمضمونها: أنه أصيب داخل الحد اليمني مما تم بتر أجزاء من أصابعه بسبب عمليات حربية، وصدر قرار اللجنة العليا بتاريخ ١٤٤٠/٨/٣٠هـ بمعاملته بموجب المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري وبنسبة إصابة (٦٪) ويطلب معاملته بالمادة (١٨) من نظام التقاعد العسكري. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً تضمنت: أنه تمت معاملة المدعي بموجب المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ والتي تنص على: "يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشاً شهرياً يعادل آخر راتب كان يتقاضاه أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزاً جزئياً أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشاً تقاعدياً قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير"، وحيث إن سبب إصابة المدعي (انغلاق ترباس المدفع أثناء التنظيف) وكانت أثناء تأديته لعمله الذي هو من واجبه الرسمي وليست بسبب العمليات الحربية حسب ما هو منصوص عليه بمحضر الإصابة المحرر من وحدته بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٦هـ، كما أن تطبيق المادة (١٨) من نظام التقاعد العسكري المذكور أعلاه يقتصر على الحالات الواردة فيها، وتنص على: "يسوى معاش من يصاب من

العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للمرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزاً جزئياً أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب"، وتم تقدير نسبة عجز المدعي بنسبة (٦٪) من وظيفة الجسم، وهو عجز غير تقاعدي؛ وبالتالي عدم أحقية ما يطالب به، وختم المذكرة بطلب برفض الدعوى. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة، وأصدرت حكمها تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان غاية ما يهدف إليه المدعي في دعواه إلغاء قرار المدعى عليها الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٨/٣٠هـ بمعاملته بموجب المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري؛ لذا فإن هذه الدعوى تختص بها المحاكم الإدارية لكونها من قبيل دعاوى القرارات الإدارية بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فإن الدعوى قد استوفت

سائر النواحي الشكلية إذ المدعي سبق وأن تقدم بدعوى آخرى لدى المحكمة الإدارية بتبوك بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٥هـ، طعناً في قرار إحالته للتقاعد والمسبب بقرار المدعى عليها اللجنة الطبية العليا محل الطعن؛ وبذلك فإن دعواه الماثلة تكون مقبولةً. وأما من الناحية الموضوعية، وحيث إن المدعي يؤسس دعواه بأن ما لحقه من إصابة كان داخل الحد اليمني، وتجيب عن ذلك المدعى عليها بأنها وافقت صحيح النظام في قرارها وإعمال المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري بحقه. وبدراسة ما قُدم في الدعوى من أوراق وبحث ما أرفق من مستندات، وحيث نصت المادة (١٨) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ على أنه: "يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزاً جزئياً أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب"، وبما أن الثابت مما قدم من مستندات في الدعوى بأن المدعي قد أصيب داخل الحد اليمني؛ مما يكون معه قرار المدعى عليها اللجنة الطبية العليا لم يوافق صحيح النظام فيما أعملته من معاملة المدعي بموجب المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري؛ إذ البين من المستندات المقدمة في الدعوى أن ما لحق المدعي من إصابة كان بسبب العمليات الحربية، كما يبين ذلك ما ذكرته اللجنة في سبب

الإصابة بأنه أصيب في الخطوط الأمامية، وبذلك فإن المدعى عليها لم توافق في قرارها صحيح النظام، وبذلك يتعين إلغاؤه. ولما كان الأمر كذلك فإنه لا يخفى أن القضاء الإداري في مثل هذه الحالات يراقب مشروعية القرارات الإدارية، ويفحص سلامة القرار من جهة اختصاص مصدره بإصداره، وقيامه على السبب الواقعي والمبرر له نظاماً، وسلامة تكييف الوقائع المؤدية لإصدار القرار، كما يراقب شكل القرار، ومدى توافقه مع صحيح أحكام النظام وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وصحة الغاية التي يهدف منها، فمتى ما استوفى القرار تلك الأوصاف أصبح من جملة القرارات الإدارية المشروعة لا يناله أحد بتغيير، ومتى ظهر للقضاء مخالفة القرار لأي من تلك الأوصاف حكم بعدم مشروعيته وأهدر الآثار المترتبة عليه، وحيث إن الدائرة وبفحصها لأوراق القضية تبين لها عدم صحة وسلامة القرار محل الطعن؛ مما يتعين بذلك إلغاؤه، وبذلك تقضي الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة رقم (٢٢٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٣٠هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.